# ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހުރަންޖެހިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުރަހަކާފައިވާ ސާފު ހުރަހަކުގެ ނޫންކަމާއި، އެ ވަޢުދަން ބަޔާންވެ ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަރުސްތަކުން އެ ވައުދު ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

## މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

### މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓަރ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމީތަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވި ކަސްޓަމަރުން ފެނިއްޖެ ނިކަމާ ގެނެސްދޭ ހުރަހެއްގެން އިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަމަހު ތަރުކާ) އާއި އުޅަނދު ވިޔަފާރީގެ އަގު ދެމުދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނެ ގޮތެއް ހުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް، އޭރު އެ އުޅަނދު ގަނެ އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ނިންމުމަށް އެހީތެރިވާނެ ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠެއްނެތި ވަކިކުރެވޭނެ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ގޮތުން އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމި 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުފެދޭ ގޮތަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަޅުއްވާ އިޢުލާންކުރުމަށް ދިފާޢުވެފައެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރިން ބުނި 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އިތުރަށް 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ފަހުގެ، 31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނީ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ އިޢުލާނާ ދިން ޖަވާބުގައި، އެކަން ވެވިދާނެ ވެރިފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި މުޢާމަލާތުގެ ހަރުގެ ކަމަކަށް އިތުރު ނޫނެކޭ، ތިބޭ ސިފައިގެ ގޮތުން ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ފައިސާގެ ޝަރުޠުތަކާ ގުޅުނު ކަމަކަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޝަރުޠުތަކާ ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުމުގެ އެއްވެސް ގޮތެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

### ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ގަޟިއްޔާ

ޑރ. އަލްފާ ސިނާންގެ އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުބިލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލައިފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޑރ. އަލްފާ ސިނާން ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވޭ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ގަބޫލުކުރާ ގޮތަށް މިންގަނޑެއް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

### ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ގަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޑރ. އަލްފާ ސިނާން އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ތާޢީދުކުރުމުގެ ނިޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ތާޢީދުކުރުމުގެ ނިޔަތް އަދި ޢަމަލުކުރުމުގެ މަގެއް ނިޔާ ހުށަހެޅުއްވާފައިވާކަން ޑރ. އަލްފާ ސިނާން އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބޭނުންވުން އިމާރާތްތައް ބަދަލުކުރުވުން އިހުގައި، ޑރ. އަލްފާ ސިނާން އާއި ކްރިސްޓޮފަރ ޕީޓަރ ނިކޯލާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްބަސްވުމުގެ ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު އިޚްތިޔާރު ޑރ. އަލްފާ ސިނާން އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި ނުވާކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޑރ. އަލްފާ ސިނާންގެ ފުރިހަމަކަމާއެކު ހިންގާފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިހުރެ، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއެކު ގުޅިގެން ކަމުގެ ބަންދުކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައިވާކަމަށް، ޕްރޮކިއުރޯ އިސްތިޢުމާލުކުރެވޭ ވަގުތުގައި މި މުޢާމަލާތުގެ މައްޗަށް ތަޞްދީޤުކުރާ ނުކުތާތަކެއްނުވާކަން؛
5. ފޯމުލާ ގޮތުން ބަދަލުވާ އެއްބަސްވުމުގެ ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ހާލަތުގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި މުޢާމަލާތުގެ އޮތޯރިޓީ ޝަރީޢަތުން އިޢުލާން ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

## ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޖ.ނ. އަލިފާ ސަލީމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޖ.ނ. އަލިފާ ސަލީމް އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލައިގަނެވޭ އެއް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ޖަމާޢަތް ހުރަސްޖެހުމަށް" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޭނގޭ އަދި އޭގެން ނުވިސްނޭގޮތަކަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުރަހެޅުމަކަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޖ.ނ. އަލިފާ ސަލީމް ސާފު ބަޔާން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާތީ، ދެފަރާތާ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް އުޞޫލު ވިލާތުގެ ކޮމަން ލޯގައި ސިފަ ޖ.ނ. އަލިފާ ސަލީމް އާއި ޕްރޮމިސަރީ ވަޢުދު އެ ދުވަހު ފަހަރު ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފުރުޞަތު ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ޖ.ނ. އަލިފާ ސަލީމް ކޮޅަށް ޙައްޤެއް ނުލިބޭ ކަމުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރުމަށްޓަކައި އެބަސްތާއި، އިތުރު ޝަރުޠުތަކެއް ހަމަނުވާތީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަނާގެ ވައްދަލު އޮތީ މައްޗަށްވާ ދަރަނިޖެހުމެވެ" މި މާނައިގައި ލިޔުނު ދަސްތާވެޒުގެ ބަދަލުވުމެއް އޮންނާނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާކުރާ ވައްދަލު ދަރަނިޖެހުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބޭނުމަކީ ޗެކެއް ދިނުމަށް ނަގައިދޭ ބަދަލުވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މުދާ ބިކަރުވެފައި ނުވާ އަދި ދެމެދު ބަދަލުވުމެއް ނުވާ ކަމަށާއި، ވައްދަލު ދަރަނިއެއް ކަމުގައި ބެލޭނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި، ވައްދަލު ވަޢުދު ބަދަލުވެފައިވާ ގޮތަކީ މިނިވަން ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބެލޭނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީމް ޙާޟިރުވެތިއްބަވައި، 14 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

## ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރައްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވުމަކީ ކޯޓުތަކުގައި ކުރެވުނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ތަފްސީލު ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދަލު ބަސްދަލުވުމުތަކާއި އެޅުއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާރީ ދައްކާނީ ކިޔުންތަކެއް، ކޯޓު އިދާރީކަމެއް، ބަޔާންކުރުމުގެ ކަމެއް ނޫން، ފެއިލް ދައްކާނީ "ގޮތެއް ޤަޟިއްޔާއަށް" ކަމަށް ބުނާ އިތުރުކަމެއް މާނަ ނުކުރާ ދަޢުވާއެއް ބުނެފައިވާ ގޮތުން ބައިގަނޑެއްކަމެވެ. އެއީ ކޯޓުތަކުގެ ތަފާސް ހުކުމްކުރުމުގެ ހައްގެއެވެ.

4. ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުކުމްކުރުމުގައި ޤަޟިއްޔާތަކަށް ކަނޑައަޅާ ބުނެދީފައެވެ. ނުވަތަ އަމުރުކުރާ ގޮތަކަށް ހުކުމްކުރާކަށް އެއްވެސް ނިޔަމަކަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުކުމްކުރުމަށް އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ސަބަބެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުކުމަކާ ފަރާތެއްގެ އެ ހުކުމްކުރުން ހުކުމްތަކާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުތަކަށް، ހުކުމްކުރުމެއް އެކަކަށް ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ހުކުމްކުރާ ފަރާތުން އެކަމުގެ ކޯޓުގެ ކޮންމެ ގޮތެއް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުކުމްކުރުމަށް އިޖްތިހާދު ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުކުމެއް ފަރާތެއް އެ މުއައްސަސާއެއް ޝަރުޢީ ވަކިކޮށް ނިންމަން ސާފުކޮށް ބުނެ، އެ ހުކުމްކުރުން ނިމުނު އަދި ސާފުވާނަމަ، އެ ހުކުމްކުރުމުގެ މައްޗަށް ކޯޓުތަކުގެ އެޅުއްވުން ނިންމާއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ހަމީދު ޝަހުދާ (2016/SC-A/16) [2021] SC 51 ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އެއްގޮތްވުން، ޤާނޫނު ޖަވާބުދާރީކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޯޓުތަކުގެ ވެރިކަމާއި މުއާމަލާތް އެންމެހާ ފުރިހަމަވުމާއި އެއްބަސްވުމުގެ ނަތީޖާ، ތަޢާރުފުކުރެވޭ ކޯޓުތަކުގެ ވާޖިބުތަކާއި ދަށުވެރިކަމުގެ ބަޔާން ނިމުނެވެ. ފައިސާ ދިނުމާއި އިތުރުޚަރަދު ޝަރީޢަތަކީ، އެކަން ތަޢާރުފުކުރުމާއި ގޮތް ނިންމާކަން، ފައިދާ ރައްކާ ފަރާތުން ސާފުކުރުމުގެ ޖަވާބުދާރީވުމާ، އެވަގުތު އެއްބަސްވުމުގެ އެޅުއްވުމަކަށް ބޭނުން ނިމުނެވެ.

8. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަސްލަހަތެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ގެއްލުންވާ ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޒީފާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ބާރަކަށެވެ. އެއީ ވަޒީފާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމު އަދާކުރުމެވެ.

9. ވަޒީފާ ދެއްވުމަކީ އަހުލުވެރި ޙިއްސާއިއްތަކުރުމުގެ ފިޤުހު އިޤުރާރުވެރިންގެ ގޮތުގައި ހިމެނުން ނިމުނެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު ގޮތުވެރިކަން ވަޒީފާ މީހާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޢާއްމުކޮށްވާން ނިމުމަށް ދާއިމީކުރުންވާން ނިސްބަތްވެދާ، ފިޤުހު އިޤުރާރުވެރިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަނިއެއްކަމުގެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ޤާޢިދާގައި، އެ ޤާޢިދާގެ މަޤްޞަދުކަމުގެ ސަބަބުން ކިޔަރި މާލީ ނަތީޖާގެ ޒިންމާދާރުވެއްޖެކަމަށް ބަލައި ވަޢުދުތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަކީ އުސޫލަކަށްވެސް، އެއީ އެ މާލީ ނަތީޖާގެ ޒިންމާދާރުވެއްޖެ ނުކުރެވޭ. އެއީ ޝަރީޢަތުގެ ތަޢާރަފުގައި ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ބޭނުންވާ މަޝްވަރާދޭ ކަމެކެވެ.

11. ހުށަހަޅައިދޭ މައްސަލަ ވޯޓް، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި ޙާޒިރު މައްސަލަ ބަލަހައްޓާފައިވާ ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވާނެ ހަމައެކަނި ޙާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފަ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުރިހަމަ ބަޔާން ލާޒިމުކުރުވެވޭނެ ޝަރުޠުތަކުގެ ހަމައެކަނި ކަމެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ދިޔާނަތުގެ ކުރިން ވަޢުދުވީ ކަމުގެ އިލްތިޒާމަކަށް، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޭދަތަކެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖަބުރުވެއެވެ. ނުވަތަ އުޒުރެއްނެތި ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހެއެވެ.

13. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބިންވަރަ ފަރާތާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި އިޤްރާރުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބިނާކޮށްގެން ކުރި އިޤްރާރުތަކެއް ކަމުގައި ނިސްބަތްވާނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޠުބީޤުކުރާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބިނާކޮށް، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެން ތިބުމަށްފަހު، ވަޢުދުވި ފަރާތް އެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އުސޫލެކެވެ. އެ މަފްހޫމް ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ދިފާޢީ ގޮތުން ކުރިޔަށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ޢަމަލު، ވަޢުދުވި ފަރާތް ބަރޯސާވެފައިވާ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރެވުނު ހަމަޖެހުމުގެ ދިފާޢުގައި ޤާނޫނީ ޝަރުޠުތަކުގެ ވަޢުދުވި ފަރާތް އެ ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތާ އިދާރީ ކޮންޓްރެކްޓް ޙައްޤުތަކުގެ ދިފާޢުގައި އެކަށީގެނެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަވޮރޖަންސް އޭކް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ބަދަލެއް އަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ވަޢުދުކުރި ފަރާތް ވާއިރު، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އިޢުތިމާދުކޮށްގެން ޢަމަލުކޮށްފައި ވާއިރު، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމާއި، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ދެމެހެއްޓިގެން ކަނޑައަޅާފައެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަޙްމަދު މަނިކު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްފައި އެކަށީގެންވާ (ސްޕެސިފިކް) ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަމަލުތައް ކުރުމާއި، އެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޚަސާރާއަކަށް މާލީ ގެއްލުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމާ ކުރިމަތިވާކަމުގައިވާނަމަ، ކުރިމަތިވާ ގެއްލުން ބަރޯސާވުމާ ގުޅިގެން ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދު އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުވުމަކީ ޢަދުލުވެރިކަމާ ގުޅޭ ކަމަކަށް ވާނަމައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ޓެކްސްޓެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދުއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައިވާ އޮޅުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިއަލިޓީގެ ދަރުސް މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުރުދުރުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަސް ދާންޖެހޭ އަސާސީ ފަރަގެއް ނުފެނެވެ.

## މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

### ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އިބްރާހީމް ހަލީލް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

**ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބަރުދަރު ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމްވާ އުންސުރުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.
2. އެ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބަރުދަރު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުންސުރުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

## ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްވޭޝަންސް އާޓް ޑިސައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްވޭޝަންސް އާޓް ޑިސައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށް އިތުރުކުރުމުގެ ނުޖެހޭ ގޮތަ ވަޢުދުވެފައިވުން ވެސް؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައިވުން ވެސް؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމައަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވެސް؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

---

## ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމައްކަން އަށް (ވަޢުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަދަލުގައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަދަލުގައި، (މުޤާބިލެއް ކޮންސިޑަރޭޝަން) ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެކަމަށް ދީގެން، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމަށްވުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަކުން ބަރޯސާވާ ރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޖެއްސުމުން، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުވުމުން ވަޢުދު ފަރާތަށް އަނގުޅުން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

### ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް ދީނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޝަމްސުލް ދީނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލުވެފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، ދުވި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އޮތް ހަމަހަމަ ހަރަކާތެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ބެލޭ ބެލުމަކުން ނުފެނިއްޖެނަމަ، ވަކި ކަމަކުން ދިފާޢުކުރުމުގައި ނުވާކަމަށް ބެލުމަށް، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބުރަސަލާ ކަށަވަރުކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭކަން؛ މިއެވެ.